

Contrat synallagmatique 33-2555184-7325

Annexe :

I-résultant du contrat :

I-A Choix et présentation de la forme contractuelle

I-B Clause résolutoire du conflit d'intérêt sur la somme de l'acquisition de l'opportunité

II- de la dévolution de fait et de droit du contrat

II-A Cas d'un refus synallagmatique dévolution première du contrat

II-B Cas d'un refus de la gestion d'affaire par voie de droit dévolution en enrichissement injustifié

I-A Choix et présentation de la forme contractuelle

A l'adoption d'une forme de contrat synallagmatique ayant choisi comme forme de dynamisme contractuel le droit français en adéquation avec **principe d'autonomie de la volonté au visa du droit international privé consacré par le Règlement Rome I (Règlement CE n°593/2008)**.

Les partis s'engagent au visa de l'article 1106 du code civil à l'adoption d'un contrat synallagmatique engageant pour les parties : le dénommé Hector au titre professionnel rattaché à Securo Serv et dont la validité de l'identité est présumé par l'accomplissement d'une opération d'ensemble envers un tiers anonyme dont la discrétion est permis par l'engagement de la responsabilité du notaire indépendant lié au présent contrat pouvant être contacté par l'utilisation d'un devoir d'information exercé à l'égard du cocontractant Nox Milazzo.

L'obligation contractuelle pesant sur Mr. Milazzo est éteinte à la signature du contrat et confirmé par le tiers anonyme pour l'acquisition de l'opportunité d'une prestation de service ainsi que son financement s'élevant à une valeur de 100 000€.

L'obligation contractuelle pesant sur le rattaché de Securo Serv identifié Hector dont la présomption simple de son identité pèse de fait et non de droit sur le bénéficiaire de ce service obtenu et payé. De ce fait, la partie bénéficiaire du service est ouvert à l'indemnisation du cocontractant par une indemnisation par voie d'apport de tout type (numéraire, industrie ou nature). Le montant de l'acquisition de l'opportunité de ce service devra faire l'objet d'une juste compensation consenti par les parties.

I-B Clause résolutoire du conflit d'intérêt sur la somme de l'acquisition de l'opportunité

A défaut d'un accord acquis entre les parties, ce contrat stipule que la somme correspondant à cette chance devra être déterminé par le tiers anonyme de bonne foi qui sera contacté par le notaire indépendant rédacteur du contrat qui engagera son sceau et son office notariale à titre de garantie de sa bonne foi afin de garantir l'équilibre contractuelle.

II-A Cas d'un refus synallagmatique dévolution première du contrat

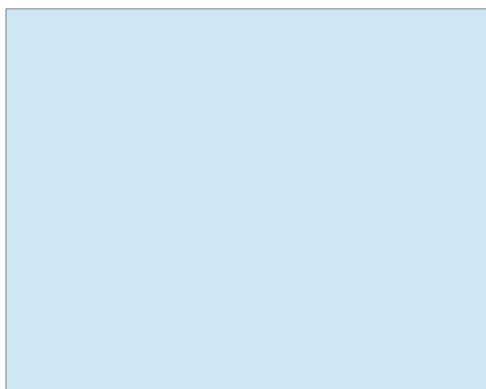
En cas de non signature du présent contrat, ce dernier vaut quasi contrat ouvrant à une option en dédommagement du préjudice subit par Mr.Milazzo au titre de sa responsabilité civile au visa de la gestion d'affaire définit à l'article 1301 et suivant du code civil disposant notamment que "*Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.*" Les conditions de la gestion d'affaire sont considéré en cas de refus de la signature du

contrat synallagmatique comme rempli la seule condition manquante en l'état étant la réalisation de cette gestion d'affaire par le biais du rendu d'un service dont le bénéficiaire en a tiré les effets.

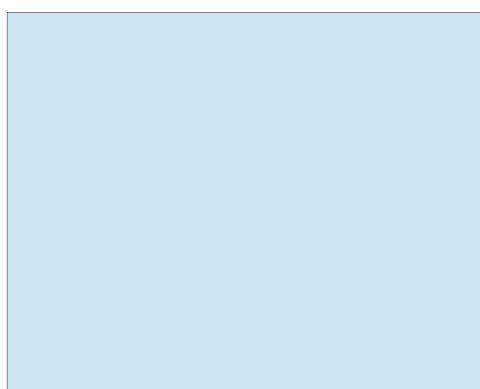
II-B Cas d'un refus de la gestion d'affaire par voie de droit dévolution en enrichissement injustifié

En cas de la non validation juridique de la gestion d'affaire, ce dernier vaut quasi contrat ouvrant à une option en dédommagement du préjudice subit par Mr.Milazzo au titre de sa responsabilité civile au visa de l'enrichissement injustifié défini à l'article 1303 et suivant du code civil disposant notamment que "*En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.*" Les conditions de l'enrichissement injustifié sont considérés en cas de refus de la reconnaissance de la gestion d'affaire sont rempli par la mention ne permettant ce quasi contrat que par l'extinction des autres. Ces 2 refus précédent vaut motif de mauvaise engageant l'article 1303-4 du code civil disposant " En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs". La clause pour le service rendu dont le montant n'est pas évalué au titre de l'acquisition de cette opportunité de service reste soumis à la clause résolutoire du contrat initialement voulu.

Mention lu et Approuvé du bénéficiaire



Mention lu et Approuvé Mr.Milazzo



Le droit d'option court jusqu'au 28/04/2026 la seule signature de Mr.Milazzo vaut dévolution du contrat sous les parties II.

Ce contrat est propriété du notaire indépendant pouvant être contacté pour mention où précision à l'adresse suivante anne.eaunyme.notaire@gmail.com. La modification ou le refus de qualité juridique sans avis du notaire du présent contrat vaut nullité et remise des parties devant la justice avant modification ou refus.